23 K 159/15

Amtsgericht Bonn

Beschluss

Das durch Beschluss vom 10.12.2019 einstweilen eingestellte Verfahren wird fortgesetzt.

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Montag, 18.01.2027, 11:30 Uhr,
1. Etage, Sitzungssaal W 1.26 (Wilhelmbau), Wilhelmstr. 21, 53111 Bonn

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Rösberg, Blatt 641,
BV lfd. Nr. 3
Gemarkung Rösberg, Flur 7, Flurstück 113, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaft, Ackerland,Grünland, Weg, Waldfläche, Auelsgasse, Rüttersweg, Größe: 14.600 m²

versteigert werden.

Bei dem vorliegenden Grundstück handelt es sich um ein Grünlandgrundstück, welches von einem zum Grundstück gehörenden Grasweg durchschnitten wird. In diesem Bereich ist eine Kastanienallee vorhanden. Die Zufahrt zu diesem Weg kann durch ein Holztor verschlossen werden. Das Grundstück ist mit einem Knotengitterzaun mit Stacheldraht an Holzpfählen eingefriedet.

Auf dem Grundstück sind ein Reitplatz (Sand), ein Geräteunterstand, ein Longierzirkel sowie Pferdeunterstände vorhanden. Die Aufbauten sind ohne Baugenehmigung erstellt worden.

Das Grundstück ist durchschnittlich ca. 165 m breit und durchschnittlich ca. 87 m

tief. Das Grundstück ist weitgehend eben.

Eine Ortsbesichtigung konnte nur von außerhalb des Grundstücks erfolgen.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 25.07.2016 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

26.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.